



POLICIA
DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN



R.R.P.P

**(REGLAMENTO REGIMEN
PROMOCIONES POLICIALES)**



**LAS MALVINAS
SON ARGENTINAS**



DECRETO Nº 0185

Expediente 2207-27184/76

NEUQUEN, 31 de enero de 1977.-

VISTO

El presente expediente mediante el cual la Jefatura de Policía solicita la aprobación de los Reglamentos de Calificaciones y Promociones; y,

CONSIDERANDO

Que los mismos completan las normas establecidas en las Leyes Nº 0632 y 0715;

Por ello y en uso de sus atribuciones:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

ARTICULO 1: APRUEBANSE los Reglamentos de Calificaciones y Promociones de Policía, los que completan las normas establecidas en la Leyes Orgánicas de Policía 0632 y del Personal Policial 0715.

ARTICULO 2: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Gobierno, Educación y Justicia.

ARTICULO 3: Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y Archívese.



REGLAMENTO DEL REGIMEN DE PROMOCIONES POLICIALES

CAPITULO I

AMBITO DE LA APLICACION

ARTICULO 1: Para satisfacer las necesidades orgánicas de la Institución, se efectuarán ascensos del personal policial superior y subalterno, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Personal Policial N° 0715/72 (L.P.P.N.), y este Reglamento.

ARTICULO 2: Los ascensos se producirán anualmente, con vigencia al 1º de enero. Habiéndose producido vacantes en el transcurso del año, si a criterio de la Jefatura de Policía existieran razones que lo hagan necesario o conveniente, podrá ser promovido el agente inmediato subsiguiente en la lista de ordenamiento respectiva y que estuviera en condiciones de ascenso, manteniendo en conjunto las proporciones debidas por selección, orden de mérito y antigüedad calificada, según corresponda a cada grado.

CAPITULO II

ASCENSOS EXTRAORDINARIOS

ARTICULO 3: Se exceptúan de las disposiciones del artículo 2, los ascensos que se otorguen por "mérito extraordinario" y "post mortem".

ARTICULO 4: Los ascensos por "mérito extraordinario", serán concedidos al comprobarse servicios distinguidos en los que con evidente riesgo personal, se defiende la vida, el honor, la libertad y bienes de terceros y los poderes legalmente constituidos.

ARTICULO 5: Los ascensos "post mortem" serán acordados por situaciones citadas en el artículo anterior y que hayan culminado con el deceso del agente interviniente o cuando resulte su fallecimiento en un atentado que racionalmente no hubiera podido evitarse.

ARTICULO 6: A los fines de tramitar el otorgamiento de los ascensos mencionados en el artículo 3, el jefe inmediato del agente interviniente, promoverá información sumarísima en el lapso de setenta y dos horas, independientemente de la establecida en el artículo 70 inciso 2 b) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, para su consideración por la Plana Mayor Policial; con la opinión de dicho organismo, el expediente pasará al Jefe de Policía quien resolverá sobre el particular. La información sumarísima será elevada directamente por el instructor al Departamento Personal.

ARTICULO 7: Las promociones por "mérito extraordinario" o "post mortem" no podrán limitarse por la inexistencia de vacante.

ARTICULO 8: Visto el expediente con el procedimiento previsto en el artículo 6, el Jefe de Policía resolverá por sí la promoción al grado inmediato superior del personal subalterno o la solicitará al Poder Ejecutivo en caso de personal superior.

CAPITULO III

INHABILITACIONES PARA EL ASCENSO

ARTICULO 9: Se considera inhabilitado para el ascenso el personal superior y subalterno que no reviste en servicio efectivo a la fecha de constitución de la Junta de Calificación respectiva o que se encontrare en alguna de las siguientes situaciones:

a) Usufructo de licencia especial no motivada por acto de servicio por más de cuarenta días corridos, continuos o discontinuos;

b) Reunir antecedentes disciplinarios en el período analizado, de acuerdo a la siguiente escala:



- Más de siete (7) días de suspensión de empleo o más de treinta (30) días de arresto, siendo personal subalterno de cualquiera de los Cuerpos;

- Más de diez (10) días de suspensión de empleo o más de veinte (20) días de arresto, siendo personal superior de cualquiera de los Cuerpos.

c) Hallarse bajo sumario judicial mientras se encontrare privado de su libertad o bajo prisión preventiva, siempre que no existiera sobreseimiento provisorio o fuere un delito culposo, a lo cual se estará a dictamen de la Asesoría Letrada General;

d) Haber sido reprobado o dado de baja por razones disciplinarias, falta de aplicación, excesos de inasistencias o por solicitud del causante a usufructuar licencias extraordinarias por razones personales;

e) Haber sido llamado a rendir examen tendiente a comprobar la idoneidad del personal o capacidad para las funciones policiales o auxiliares de las mismas que correspondan por grado o escalafón y resultar reprobado u obtener postergación para rendir por razones personales;

f) Haber obtenido la postergación de incorporación a cursos policiales de informaciones, perfeccionamiento y/o capacitación profesional general o especial, cuando correspondía el turno por antigüedad en el grado, destino u otra causa, por razones no emergentes del servicio;

g) Hallarse bajo sumario administrativo no resuelto a la fecha de constitución de la respectiva Junta;

h) No poseer las aptitudes físicas que correspondan a su jerarquía y especialidad, acorde con las condiciones que un policía en actividad debe demostrar.

ARTICULO 10: Las especificaciones del artículo anterior se tomarán sobre el año calendario en que se analiza el agente.

ARTICULO 11: Las situaciones de inhabilidad producidas por aplicación del artículo 9 del presente reglamento serán notificadas a los agentes que correspondiere con quince (15) días de anticipación a la constitución de la Junta de Calificación.

ARTICULO 12: Dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado, quien se considere erróneamente inhabilitado, podrá formular recurso de reconsideración ante el Subjefe de Policía, en forma directa, quien se expedirá en setenta y dos (72) horas.

ARTICULO 13: Contra las resoluciones denegatorias del Subjefe de Policía o vencido el plazo previsto en el artículo anterior, se podrá interponer apelación ante el Jefe de Policía que resolverá la situación definitiva.

CAPITULO IV

PROMOCIONES

ARTICULO 14: Anualmente las Juntas considerarán, con las nuevas fracciones de personal, la situación de los ordenados como "aptos para el grado inmediato superior" y que no hubieran sido promovidos y los declarados "aptos para permanecer en el grado".

ARTICULO 15: El orden por antigüedad calificada es el que tiene el personal declarado apto para el grado inmediato superior, por aplicación de las disposiciones del artículo 23 de la Ley de Personal Policial 0715.

ARTICULO 16: Para efectuar las propuestas de ascensos de personal superior o subalterno, la Jefatura de Policía procederá de acuerdo a lo previsto por la Ley de Personal Policial en sus artículos 95 y 99 en cada caso. El personal que hubiere quedado en los primeros lugares



de la lista de antigüedad calificada a raíz de una promoción, ocupará el restante número de vacantes existentes.

ARTICULO 17: Al personal que con posterioridad de haber sido declarado "apto para el grado inmediato superior" se le iniciara sumario administrativo o se encontrara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 95 de la Ley de Personal Policial de la Provincia o dejara de revistar en servicio efectivo, si por aplicación del artículo 99 de la mencionada ley o el presente reglamento, le correspondiere ascender, se le reservará la vacante por un lapso de seis (6) meses. Vencido el término sin superar la circunstancia que impide la promoción, perderá sus derechos ascendiendo el agente subsiguiente en la lista respectiva.

ARTICULO 18: Si presentados los recursos previstos en el Capítulo IV, artículos 33 al 46 inclusive del Reglamento del Régimen de Calificaciones Policiales y el último no hubiere sido resuelto a tiempo para su tratamiento por la Junta de Calificación respectiva, se reservará la vacante y se promoverá al recurrente o al subsiguiente en la lista de ordenamiento según correspondiere si se hace lugar al recurso, aun con retroactividad a la fecha de reserva de vacante.

ARTICULO 19: El personal que encontrándose "apto para el grado inmediato superior" (AGIS) que fuera considerado por la Junta para el ascenso y no hubiera sido promovido por no poseer las condiciones y concepto ambiental apropiados, pasará automáticamente a revistar en situación de "postergado" (P).

ARTICULO 20: El personal que encontrándose "postergado" (P) que fuera considerado por la Junta para el ascenso y no hubiere sido promovido por no poseer las condiciones y concepto ambiental apropiados, pasará automáticamente a revistar en situación de "fuera de cuadro" (FC).

ARTICULO 21: El personal que encontrándose "fuera de cuadro" (FC) que fuera considerado por la Junta para el ascenso y no fuere promovido por no poseer las condiciones y concepto ambiental apropiados, pasará automáticamente a retiro obligatorio.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 22: La Jefatura de Policía adscribirá al personal necesario para lograr el desempeño de la actividad de las Juntas de Calificación y Departamento Personal, que permita el cumplimiento de su labor en tiempo y forma prevista.

ARTICULO 23: Los términos se contarán a partir del día en que el recurrente recibe el informe; las notificaciones y elevaciones se producirán el día del informe cuando las partes se desempeñen en la misma localidad y si éstas fueran distintas, dentro de los cuatro (4) días.

ARTICULO 24: Derógase toda disposición en cuanto se oponga al presente reglamento.

FDO) MARTINEZ WALDNER
SUAREZ